

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1303 -
1305/2533

บริษัทโรงสีไทยแสงพรหมบุรี จำกัด
นางสุรินทร์ คงแสง ฯลฯ
นางสุรินทร์ คงแสง จำเลย

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสามสำนวนนี้โจทก์และจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกัน ศาลชั้น
ต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 861/2531 ของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมี
มูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม
3 กระทง จำคุก 3 ปี ส่วนที่ขอให้ให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขดำที่ 861/2531 ของ
ศาลชั้นต้นนั้นไม่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาแล้วหรือไม่ ให้ยก

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตรีราคาประกัน 160,000 บาท (อันดับ 25)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตรีราคาประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตรีราคาประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ